

富宇大境（A2 區）調處程序風險評估、產權持分查核與備案路徑

律師專業備案指南 | 產權共有持分影響 | 三軌推動路徑與勝算分析

一、產權持分關鍵查核：基地公司共有持分對第 53 條主張之深遠影響

送件前必須立即調閱 A2 區 6 戶建物與土地第一類登記謄本，確認 6 戶是否持有社區內部私設道路（如 642 巷）或法定空地之持分：

- 若 A2「無」內部私設道路與空地持分：物權上純屬相鄰土地關係，第 53 條「設施無整體不可分性」之論述無懈可擊，調處委員極易採信。
- 若 A2「仍持有」內部共有道路持分：管委會必主張產權共有即具不可分性。防禦策略：向調處會說明「物權共有」與「管理範圍」為二事，A2 願切結放棄實質使用權以排除管理依賴，產權處分不影響內部通行，藉此化解物權爭議。

二、調處程序之雙重結果與三軌備案路徑評估

路徑順位	推動路徑與實施方式	法定要件與門檻	勝算與風險評估
第一軌 (最優途徑)	調處成立 → 區權會審議 管委會於調處會同意提案，排入大會議程依 §31 審議；流會則轉入 §32 重新召集。	§31 需 161 戶出席； §32 僅需 49 戶出席。	勝算最高 (80%) 兼顧合法合規與大社區共識。
第二軌 (次佳途徑)	調處不成立 → 住戶連署召集 依第 25 條由全體 1/5 區權人連署，請求主委召開臨時大會；不開則報請公所指定召集人。	需富宇大地全區至少 49 戶連署。	勝算中等 (60%) 需跨區爭取友善住戶連署支持。
第三軌 (最後手段)	司法訴訟 (民事確認之訴) 訴請法院「確認原告 6 戶與富宇大地管委會管理維護關係不存在」並返還基金。	司法實務高度尊重規約自治，訴訟歷時 1-2 年。	勝算偏低 (35-40%) 極易遭以規約未變更欠缺保護必要駁回。